

Procedura postępowania w razie zgłoszenia zgonu Klienta oraz wypłat środków z rachunku zmarłego

Bank Przykładowy S.A., BP/PRO/04, wersja 1, obowiązuje od 1 maja 2026 r.

Oznaczenie	BP/PRO/04
Wersja	1
Właściciel	Departament Operacji
Zatwierdził	Zarząd Banku Przykładowego S.A.
Data zatwierdzenia	10 kwietnia 2026 r.
Obowiązuje od	1 maja 2026 r.

Historia zmian

Wersja	Data	Opis zmian
1	10 kwietnia 2026 r.	Wydanie pierwsze.

1. Cel

Celem procedury jest jednolite określenie zasad postępowania pracowników Banku po otrzymaniu informacji o śmierci Klienta, a zwłaszcza: przyjęcia i udokumentowania zgłoszenia zgonu, zabezpieczenia produktów zmarłego przed nieuprawnionym dysponowaniem, ustalenia składu jego majątku w Banku, wypłaty środków na koszty pogrzebu, realizacji dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz wypłaty środków spadkobiercom po wykazaniu przez nich swoich praw.

Procedura służy zagwarantowaniu zgodności działania Banku z przepisami, zwłaszcza z przepisami, które określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646), a także ochronie interesów spadkobierców, współposiadaczy rachunków i samego Banku. Dokument określa, kto, w jakim terminie i na podstawie jakich dokumentów podejmuje poszczególne czynności, oraz kto odpowiada za ich prawidłowe wykonanie.

Procedura jest aktem wewnętrznym Banku, przeznaczonym wyłącznie dla pracowników. Nie stanowi oferty ani regulaminu w rozumieniu przepisów o umowach z konsumentami; zasady obowiązujące Klientów określają odpowiednie regulaminy produktów, w szczególności dokument „Regulamin prowadzenia rachunków osobistych (oszczędnościowo-rozliczeniowych) dla konsumentów Bank Przykładowy S.A.”.

2. Zakres stosowania

Procedura obejmuje wszystkie przypadki, w których Bank uzyskuje wiarygodną informację o śmierci osoby fizycznej będącej Klientem Banku, niezależnie od kanału, którym informacja

wpłynęła, oraz od tego, czy zmarły był posiadaczem, współposiadaczem, pełnomocnikiem, kredytobiorcą, współkredytobiorcą, poręczycielem czy jedynie użytkownikiem karty.

1. Procedurę stosuje się do następujących produktów i usług zmarłego Klienta:
 - 1) rachunków płatniczych, łącznie z rachunków osobistych indywidualnych i wspólnych, oraz rachunków oszczędnościowych;
 - 2) lokat terminowych i innych rachunków terminowych, także tych odnawianych automatycznie;
 - 3) kart debetowych i kredytowych wydanych zmarłemu, a także kart wydanych do jego rachunków innym osobom;
 - 4) usług bankowości elektronicznej i płatności mobilnych, obejmujących zleceń stałych, poleceń zapłaty i płatności cyklicznych;
 - 5) kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych, limitów w rachunku i limitów kart kredytowych;
 - 6) ubezpieczeń oferowanych przez Bank we współpracy z partnerami ubezpieczeniowymi;
 - 7) skrytek sejfowych i depozytów zamkniętych oraz innych usług, w których zmarły był stroną umowy.
2. Procedura nie obejmuje:
 - 1) zgonu przedsiębiorcy prowadzącego rachunek firmowy w zakresie, w jakim zasady szczególne określa odrębna procedura dla klientów biznesowych — w pozostałym zakresie stosuje się ją odpowiednio;
 - 2) likwidacji rachunków osób prawnych oraz utraty bytu prawnego przez inne podmioty niebędące osobami fizycznymi;
 - 3) postępowania w sprawie osób zaginionych oraz uznania za zmarłego, o ile nie zapadło prawomocne orzeczenie sądu, które stwierdza zgon.

Procedurę obowiązani są stosować wszyscy pracownicy placówek, infolinii i jednostek centrali obsługujących wymienione produkty oraz pracownicy jednostki „Zespół Obsługi Spadków”, w zakresie określonym w sekcji „Odpowiedzialności”.

Procedura uzupełnia innymi regulacjami wewnętrznymi Banku i nie uchyla ich w zakresie, w jakim dotyczą one tej samej sprawy z innego punktu widzenia. W szczególności zasady identyfikacji i oceny ryzyka określają przepisy wewnętrzne o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (zob. ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644)), a tryb przyjmowania skarg i wniosków — procedura reklamacyjna.

W przypadku zbiegu postępowań:

- 1) gdy w sprawie spadkowej pojawi się podejrzenie operacji o charakterze prania pieniędzy, pracownik stosuje procedurę AML jako nadrzędną i bez zwłoki powiadamia „Departament Zgodności”;
- 2) jeżeli spadkobierca składa reklamację na działanie Banku w sprawie zgonu, reklamację rozpatruje się według zasad ogólnych, a zespół spadkowy dostarcza dokumentację w terminie 3 dni;

- 3) jeżeli sprawa dotyczy jednocześnie zgonu i zajęcia egzekucyjnego, pierwszeństwo mają obowiązki wynikające z przepisów o egzekucji, a procedurę stosuje się w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami.

Procedura obowiązuje od dnia wejścia w życie także w sprawach przyjętych wcześniej, lecz niezakończonych; czynności już wykonane zgodnie z poprzednimi zasadami nie wymagają powtarzania.

3. Odpowiedzialności

Za prawidłowe stosowanie procedury odpowiadają następujące osoby i komórki organizacyjne, każda w zakresie swoich uprawnień:

1. **Pracownik placówki lub infolinii** przyjmujący zgłoszenie:
 - 1) rejestruje zgłoszenie w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD i zakłada sprawę w rejestrze spraw spadkowych RSS;
 - 2) sprawdza tożsamość zgłaszającego i zbiera dokumenty wskazane w wykazie (zob. Załącznik nr 2);
 - 3) wypełnia formularz F-OR-31 i przekazuje komplet dokumentów jednostce „Zespół Obsługi Spadków”;
 - 4) nie udziela informacji o stanie produktów zmarłego osobom, które nie wykazały uprawnienia do ich otrzymania.
2. **Kierownik placówki:**
 - 1) kontroluje poprawność i terminowość czynności pracowników placówki w sprawach zgonu;
 - 2) akceptuje wypłaty z rachunków zmarłych do kwoty 20 000,00 zł włącznie;
 - 3) podejmuje decyzję w sprawach wątpliwych, w których dokumenty przedłożone przez zgłaszającego budzą zastrzeżenia co do autentyczności lub kompletności.
3. **Zespół Obsługi Spadków** (zespół w strukturze jednostki „Departament Operacji”):
 - 1) prowadzi sprawy spadkowe od chwili przekazania kompletu dokumentów do zamknięcia sprawy;
 - 2) ustala wszystkie produkty zmarłego i sprawdza prawa osób zgłaszających roszczenia;
 - 3) akceptuje wypłaty w granicach swoich uprawnień oraz przygotowuje wnioski o akceptację wypłat wyższych;
 - 4) prowadzi rejestr spraw spadkowych RSS i odpowiada za kompletność akt sprawy.
4. **Departament Operacji** jako właściciel procedury jest odpowiedzialny za jej aktualność, przegląd co najmniej raz w roku, szkolenia pracowników oraz akceptację wypłat powyżej kwoty 250 000,00 zł.
5. **Departament Zgodności** opiniuje wypłaty o podwyższonym ryzyku, w szczególności gdy zachodzi podejrzenie wyłudzenia, prania pieniędzy lub posłużenia się sfałszowanym dokumentem, oraz sprawuje niezależną kontrolę stosowania procedury.
6. **Departament Windykacji i Restrukturyzacji** prowadzi sprawy zobowiązań zmarłego z tytułu kredytów, **Zespół Bancassurance** — zgłoszenia do ubezpieczycieli, a **Departament Finansów i Rachunkowości** — rozliczenia księgowe i podatkowe

związane z wypłatami.

7. **Departament Bezpieczeństwa** zabezpiecza kanały zdalnego dostępu zmarłego oraz bada podejrzane operacje wykonane po dacie zgonu, a **Departament Prawny** udziela opinii w sprawach spornych i w przypadku sprzecznych roszczeń spadkobierców.
1. **Konsultant infolinii** przyjmujący zgłoszenie telefoniczne:
 - 1) odnotowuje zgłoszenie w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD z adnotacją „zgłoszenie telefoniczne bez dokumentu”;
 - 2) poucza zgłaszającego, że dalsze czynności wymagają wizyty w placówce lub przesłania dokumentów na adres zgony@bank.example;
 - 3) nie dokonuje blokady produktów w sposób trwały bez dokumentu potwierdzającego zgon, lecz — jeżeli istnieje ryzyko nadużycia — wykonuje blokadę tymczasową kart i bankowości elektronicznej na czas do 30 dni;
 - 4) kieruje sprawę do placówki wskazanej przez zgłaszającego albo do „Zespół Obsługi Spadków”, jeżeli zgłaszający mieszka poza obszarem działania placówek Banku.
2. **Kierownik infolinii** czuwa nad jakością obsługi zgłoszeń zgonu, w szczególności:
 - 1) losowo odsłuchuje nagrania rozmów dotyczących zgonów, nie rzadziej niż raz na kwartał;
 - 2) zapewnia, że konsultanci są przeszkoleni w zakresie prowadzenia rozmów z osobami w żałobie;
 - 3) raportuje właścicielowi procedury liczbę zgłoszeń przyjętych telefonicznie oraz liczbę zgłoszeń uzupełnionych dokumentami w terminie.
1. **Jednostka informatyki** odpowiedzialna za system centralny CBS-PRZYKŁAD zapewnia:
 - 1) dostępność statusu „klient zmarły”, który blokuje dysponowanie produktami w kanałach zdalnych oraz zlecenia wychodzące, bez usuwania danych;
 - 2) rejestrowanie w historii klienta każdej zmiany statusu wraz z identyfikatorem pracownika, który ją wykonał, oraz datą i godziną;
 - 3) raport dzienny operacji zleczanych na rachunkach ze statusem „klient zmarły”, przekazywany „Departament Bezpieczeństwa”.
2. **Audyt wewnętrzny** może w każdym czasie skontrolować sprawy spadkowe pod kątem zgodności z procedurą; pracownicy przekazują audytorom akta spraw w systemie obiegu dokumentów EOD oraz wyjaśniają wątpliwości w terminie wskazanym w wezwaniu.

4. Definicje

Użyte w procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Bank** — Bank Przykładowy S.A.;
- 2) **Klient** — osoba, która zamierza korzystać z produktów lub usług Banku;
- 3) **Pracownik** — osoba zatrudniona w Banku, realizująca czynności objęte procedurą;
- 4) **Właściciel procedury** — komórka organizacyjna odpowiedzialna za jej aktualność i stosowanie;
- 5) **Dzień roboczy** — dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

od pracy;

- 6) **Trwały nośnik** — nośnik umożliwiający przechowywanie informacji w sposób dostępny do późniejszego wykorzystania;
- 7) **Placówka** — jednostka Banku obsługująca Klientów;
- 8) **Infolinia** — telefoniczny punkt obsługi Klientów, numer 800 000 099;
- 9) **Eskalacja** — przekazanie sprawy do jednostki lub osoby o wyższych uprawnieniach decyzyjnych.

W niniejszej procedurze, oprócz określeń podanych powyżej, zastosowano następujących określeń:

- 1) **Zmarły** — Klient, którego zgon został przekazany do wiadomości Bankowi lub który zmarł według wiarygodnych informacji posiadanych przez Bank;
- 2) **Zgłaszający** — osoba, która informuje Bank o śmierci Klienta, w szczególności członek rodziny, współposiadacz rachunku, osoba organizująca pogrzeb albo notariusz;
- 3) **Akt zgonu** — odpis skrócony lub pełny aktu zgonu wydany przez urząd stanu cywilnego; za równoważne uznaje się także zagraniczne dokumenty urzędowe po spełnieniu wymogów legalizacji lub apostille i przedłożeniu tłumaczenia przysięgłego;
- 4) **Spadkobierca** — osoba, która nabyła spadek po Zmarłym z mocy ustawy lub na podstawie testamentu, co potwierdza jeden z dokumentów wymienionych w załączniku dotyczącym dokumentów wymaganych od osób zgłaszających roszczenia;
- 5) **Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku** — prawomocne postanowienie sądu stwierdzające krąg spadkobierców i wysokość ich udziałów;
- 6) **Akt poświadczenia dziedziczenia** — akt notarialny sporządzony przez notariusza i zarejestrowany w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia;
- 7) **Europejskie poświadczenie spadkowe** — dokument wydawany zgodnie z unijnymi przepisami o spadkach o skutkach transgranicznych;
- 8) **Dyspozycja na wypadek śmierci** — dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, złożona na podstawie przepisów, które określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646);
- 9) **Osoba uprawniona** — osoba wskazana w dyspozycji na wypadek śmierci jako uprawniona do otrzymania określonej kwoty ze środków zmarłego;
- 10) **Koszty pogrzebu** — udokumentowane wydatki poniesione w związku z pochówkiem Zmarłego, które Bank może pokryć z rachunku zmarłego na zasadach opisanych w procedurze;
- 11) **Blokada** — techniczne uniemożliwienie dysponowania produktem w kanałach zdalnych, kartami, zleceniami stałymi i przez pełnomocników przy jednoczesnym zachowaniu księgowania należności na rachunku;
- 12) **Sprawa spadkowa** — zbiór czynności i dokumentów związanych ze zgonem jednego Klienta, prowadzony w rejestrze spraw spadkowych RSS pod jednym numerem.

Pojęcia nieokreślone w procedurze należy rozumieć zgodnie z przepisami prawa cywilnego, bankowego i prawa spadkowego oraz regulaminami produktów.

5. Opis postępowania — przyjęcie zgłoszenia i zabezpieczenie produktów

Przegląd przebiegu procedury

Kolejność działań	Wyjaśnienie
Przyjęcie zgłoszenia	Pracownik rejestruje informację o zgonie, weryfikuje zgłaszającego i zakłada sprawę spadkową. Dokumenty i dane zgłaszającego przekazuje do zespołu spadkowego.
Blokada produktów	Pracownik blokuje karty, bankowość elektroniczną, zlecenia stałe i dostęp pełnomocników. Rachunek w dalszym ciągu księguje należności, a środki pozostają na nim.
Ustalenie majątku	Zespół spadkowy ustala wszystkie produkty zmarłego, kredyty i ubezpieczenia. Sporządza zestawienie stanu na dzień zgonu.
Koszty pogrzebu	Na wniosek osoby, która poniosła koszty, Bank wypłaca z rachunku udokumentowaną kwotę do limitu. Wypłata nie wymaga wykazania praw do spadku.
Wypłata środków	Bank realizuje dyspozycję na wypadek śmierci albo wypłaca środki spadkobiercom po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego dziedziczenie.
Zamknięcie sprawy	Zespół obsługujący sprawy spadkowe zamyka rachunki, rozlicza zobowiązania i archiwizuje akta sprawy.

5.1. Przyjęcie zgłoszenia. Pracownik, który przyjął informację o śmierci Klienta — osobiście w placówce, telefonicznie na infolinii 800 000 099, pisemnie lub w wiadomości elektronicznej na adres zgony@bank.example — niezwłocznie rozpoczyna obsługę zgłoszenia zgodnie z poniższymi czynnościami.

5.1.1. Zgłoszenie przyjmuje się od każdej osoby, także jeżeli nie jest ona Klientem Banku. Pracownik wyraża współczucie w sposób zwyczajowy, nie zadaje pytań nieistotnych dla sprawy i informuje zgłaszającego o dalszych krokach.

5.1.2. Jeżeli zgłoszenie wpłynęło telefonicznie lub elektronicznie, pracownik zapisuje je w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD z adnotacją „zgłoszenie niepotwierdzone dokumentem” i informuje zgłaszającego, że ostateczna blokada produktów wymaga przedłożenia aktu zgonu.

5.1.3. Pracownik nie żąda od zgłaszającego okazania dokumentów w chwili pierwszego kontaktu, jeżeli osoba jest w oczywisty sposób poruszona; ustala wtedy wspólnie

z nią termin wizyty w placówce lub przesłania skanów.

- 5.2. **Weryfikacja zgłaszającego.** Pracownik ustala, kim jest zgłaszający i w jakim charakterze występuje (członek rodziny, współposiadacz, pełnomocnik, osoba organizująca pogrzeb, notariusz, urząd).
- 5.2.1. Zgłaszającego obecnego w placówce weryfikuje na podstawie dokumentu tożsamości; dane zgłaszającego odnotowuje się w formularzu F-OR-31.
- 5.2.2. Zgłaszającego telefonicznego pracownik prosi o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu do kontaktu oraz imienia, nazwiska i numeru PESEL zmarłego. Nie ujawnia przy tym żadnych danych zmarłego, których zgłaszający nie podał sam.
- 5.2.3. Przyjęcie informacji o zgonie nie jest równoznaczne z uznaniem uprawnień zgłaszającego do informacji o produktach zmarłego ani do dysponowania nimi.
- 5.3. **Weryfikacja zgonu.** Pracownik ustala, czy zgon jest potwierdzony wiarygodnym dokumentem lub źródłem.
- 5.3.1. Za wystarczające uznaje się odpis aktu zgonu, zaświadczenie o zgonie wydane przez urząd stanu cywilnego, zawiadomienie notariusza, sądu, organu egzekucyjnego lub urzędu skarbowego oraz informację z urzędowego rejestru, do którego Bank ma dostęp.
- 5.3.2. Jeżeli zgłaszający nie przedstawił dokumentu, pracownik prosi o jego dostarczenie w terminie 30 dni i zapisuje ten termin w rejestrze spraw spadkowych RSS.
- 5.3.3. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości informacji (na przykład, jeżeli zgłasza ją osoba nieznana lub gdy Klient pozostaje aktywny w kanałach zdalnych) pracownik kieruje sprawę do „Departament Bezpieczeństwa” i nie blokuje produktów w sposób trwały.
- 5.4. **Założenie sprawy spadkowej.** Pracownik zakłada w rejestrze spraw spadkowych RSS sprawę spadkową, nadaje jej numer i dołącza do niej skany dokumentów w systemie obiegu dokumentów EOD.
- 5.4.1. Dane zmarłego w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD uzupełnia się o datę zgonu wskazaną w akcie zgonu; do czasu przedłożenia dokumentu wpisuje się datę podaną przez zgłaszającego z adnotacją o jej charakterze.
- 5.4.2. Pracownik drukuje i podpisuje formularz F-OR-31, a zgłaszający — gdy jest w placówce — potwierdza podpisem dane zawarte w formularzu.
- 5.4.3. Do formularza dołącza się kopię aktu zgonu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pracownika; oryginał zwraca się zgłaszającemu.
- 5.5. **Blokada produktów.** Po przyjęciu udokumentowanego zgłoszenia pracownik wykonuje blokadę w dniu przyjęcia zgłoszenia, nie później niż do końca dnia roboczego.
- 5.5.1. Blokuje dostęp zmarłego do bankowości elektronicznej i płatności mobilnych oraz unieważnia aktywne autoryzacje (hasła, tokeny, urządzenia zaufane).
- 5.5.2. Zastrzega karty debetowe i kredytowe zmarłego; karty dodatkowe wydane do rachunku zmarłego innym osobom blokuje tylko wtedy, gdy rachunek nie jest rachunkiem wspólnym.
- 5.5.3. Wstrzymuje zlecenia stałe, polecenia zapłaty oraz płatności cykliczne, z wyjątkiem tych, które służą spłacie zobowiązań zmarłego wobec Banku.

- 5.5.4. Blokuje możliwość składania dyspozycji przez pełnomocników zmarłego; pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy, a dyspozycje złożone przed tą chwilą, lecz niewykonane, wykonuje się wyłącznie po konsultacji z „Zespół Obsługi Spadków”.
- 5.5.5. Wpływy na rachunek zmarłego księguje się nadal, w szczególności świadczenia emerytalne i rentowe oraz wynagrodzenia, o ile nie wskazano ich zwrotu zgodnie z odrębnymi przepisami.
- 5.6. **Informacja dla zgłaszającego.** Pracownik wręcza zgłaszającemu lub wysyła mu w terminie 3 dni pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, zawierające numer sprawy, listę dokumentów potrzebnych do dalszych czynności oraz dane kontaktowe „Zespół Obsługi Spadków”.
- 5.6.1. Pracownik wyjaśnia, że Bank wypłaci środki na koszty pogrzebu na podstawie rachunków, a pozostałe środki — po wykazaniu praw do spadku lub zrealizowaniu dyspozycji na wypadek śmierci.
- 5.6.2. Pracownik nie udziela porad prawnych ani podatkowych; w razie pytań o dziedziczenie wskazuje notariusza lub sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.
- 5.7. **Przekazanie sprawy.** Pracownik przekazuje komplet dokumentów i formularz F-OR-31 do „Zespół Obsługi Spadków” przez system obiegu dokumentów EOD tego samego dnia roboczego, a dokumenty papierowe — najbliższą przesyłką wewnętrzną.
- 5.8. **Zasady rozmowy z rodziną zmarłego.** Pracownik prowadzi rozmowę spokojnie, bez pośpiechu i unika języka żargonowego. Osoba zgłaszająca zgon może być w stanie szoku i mieć trudność z zapamiętaniem informacji, dlatego pracownik przekazuje najważniejsze ustalenia także pisemnie.
- 5.8.1. Pracownik zaczyna od wyjaśnienia, co Bank może zrobić w pierwszej kolejności (zabezpieczyć produkty zmarłego), a dopiero potem opisuje formalności dotyczące spadku.
- 5.8.2. Gdy rozmowa odbywa się w placówce, pracownik zapewnia dyskretne miejsce obsługi, a jeżeli to możliwe — osobne stanowisko lub pokój.
- 5.8.3. Pracownik nie komentuje sytuacji rodzinnej i majątkowej zmarłego, nie zadaje pytań o przyczynę śmierci ani o testament.
- 5.9. **Informacje, których pracownik nie ujawnia.** Do czasu wykazania praw do informacji pracownik nie ujawnia salda rachunków zmarłego, historii operacji, istnienia dyspozycji na wypadek śmierci ani danych współposiadaczy.
- 5.9.1. Pracownik informuje, że na żądanie spadkobierców po przedłożeniu dokumentów Bank udzieli pełnych informacji o stanie rachunków w terminie 14 dni.
- 5.9.2. Wyjątek stanowi informacja, czy zmarły posiadał w Banku jakiekolwiek produkty — tej informacji można udzielić osobie, która przedstawi akt zgonu i wykaże pokrewieństwo, po uzgodnieniu z „Zespół Obsługi Spadków”.
- 5.10. **Obsługa skarg w trakcie sprawy.** Jeżeli osoba zgłaszająca wyrazi niezadowolenie z obsługi, pracownik przyjmuje skargę zgodnie z procedurą reklamacyjną i informuje kierownika placówki; skarga nie zawiesza biegu sprawy spadkowej.
- 5.11. **Zgłoszenie od notariusza, sądu lub organu.** Jeżeli informacja o śmierci Klienta

wpływa od podmiotu urzędowego (sądu, notariusza, komornika, urzędu skarbowego, organu rentowego), pracownik rejestruje pismo w systemie obiegu dokumentów EOD i traktuje je jako zgłoszenie udokumentowane.

- 5.11.1. Sprawdza, czy pismo zawiera dane umożliwiające identyfikację zmarłego (imiona, nazwisko, PESEL lub datę urodzenia, datę zgonu) i, jeżeli ich brakuje, zwraca się do nadawcy o uzupełnienie w terminie 30 dni.
- 5.11.2. Blokadę produktów wykonuje się w dniu przyjęcia zgłoszenia, nie później niż do końca dnia roboczego; nadawcę zawiadamia się o wykonaniu blokady w odpowiedzi na pismo, jeżeli pismo tego wymaga.
- 5.12. **Odpowiedź na pismo.** Odpowiedzi na pisma organów dotyczące zmarłego Klienta przygotowuje „Zespół Obsługi Spadków” w terminie wskazanym w piśmie, a gdy go nie wskazano — w terminie 14 dni.
 - 5.12.1. Odpowiedź obejmuje jedynie informacje, do których uzyskania organ jest uprawniony na podstawie przepisów; zakres odpowiedzi uzgadnia się z „Departament Prawny”, jeżeli pismo żąda danych szerszych niż stan rachunku na dzień zgonu.
 - 5.12.2. Kopię pisma i odpowiedzi dołącza się do akt sprawy.
- 5.13. **Zgłoszenie od pracodawcy lub instytucji wypłacającej świadczenia.** Informację o zgonie od pracodawcy, organu rentowego lub innej instytucji, która wypłaca środki na rachunek zmarłego, rejestruje się jak zgłoszenie od organu.
 - 5.13.1. Pracownik bada, czy po dacie zgonu na rachunek wpłynęły środki z tej instytucji; jeśli tak, wstrzymuje ich dalsze rozliczanie i kieruje sprawę do jednostki „Departament Finansów i Rachunkowości”.
 - 5.13.2. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych po śmierci świadczeniobiorcy realizuje się zgodnie z przepisami i z poleceniem instytucji wypłacającej.

6. Opis postępowania — ustalenie produktów zmarłego i koszty pogrzebu

- 6.1. **Ustalenie produktów zmarłego.** „Zespół Obsługi Spadków” w terminie 3 dni od otrzymania sprawy sporządza pełny wykaz produktów, w których zmarły występował w jakiejkolwiek roli.
 - 6.1.1. Przeszukuje system centralny CBS-PRZYKŁAD według numeru PESEL i danych identyfikacyjnych zmarłego, obejmując rachunki indywidualne i wspólne, lokaty, karty, kredyty, limity, ubezpieczenia, pełnomocnictwa, skrytki oraz dyspozycje na wypadek śmierci.
 - 6.1.2. Weryfikuje, czy zmarły nie występował pod innymi danymi (na przykład po zmianie nazwiska) lub w produktach prowadzonych w systemach pobocznych.
 - 6.1.3. Wynik przeglądu zapisuje w formularzu F-OR-35 z podziałem na produkty własne, współdzielone i takie, w których zmarły był jedynie pełnomocnikiem lub poręczycielem.
- 6.2. **Zestawienie stanu na dzień zgonu.** Zespół obsługujący sprawy spadkowe sporządza zestawienie sald wszystkich rachunków i lokat zmarłego na dzień zgonu oraz zestawienie zobowiązań.

- 6.2.1. Do salda doliczana jest należna kwota odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień zgonu; dla lokat terminowych przyjmuje się oprocentowanie przewidziane dla wcześniejszego zerwania lokaty, jeśli regulamin lokaty nie stanowi inaczej — zob. dokument „Regulamin rachunków oszczędnościowych oraz lokat terminowych Bank Przykładowy S.A. dla konsumentów”.
- 6.2.2. Operacje, które zostały zaksięgowane po dacie zgonu, lecz zlecone przed nią, wyróżnia się w zestawieniu; operacje zlecone po dacie zgonu przekazuje się „Departament Bezpieczeństwa” do wyjaśnienia.
- 6.2.3. Zestawienie nie jest ujawniane osobom nieuprawnionym; uprawnionym spadkobiercom wydaje się je dopiero po wykazaniu przez nich praw do spadku.
- 6.3. **Weryfikacja dyspozycji i pełnomocnictw.** Zespół obsługujący sprawy spadkowe sprawdza, czy zmarły złożył dyspozycję na wypadek śmierci, czy ustanowił pełnomocników i czy zawarł umowy z użytkownikami kart dodatkowych.
 - 6.3.1. Dyspozycję na wypadek śmierci odnajduje się w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD i w archiwum umów; w przypadku rozbieżności za wiążący uznaje się oryginał dyspozycji przechowywany w aktach.
 - 6.3.2. Pełnomocnictwa wygasłe z chwilą śmierci mocodawcy oznacza się statusem „wygasłe”; osoby pełnomocników zawiadamia się o tym fakcie na ich żądanie.
- 6.4. **Zabezpieczenie rachunku.** Zespół spadkowy przenosi rachunek zmarłego na status „rachunek po zgonie”, który wyłącza naliczanie opłat za prowadzenie rachunku oraz opłat za karty.
 - 6.4.1. Od dnia zgonu nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku (zwykle 9,00 zł miesięcznie), jeżeli rachunek został zablokowany zgodnie z procedurą.
 - 6.4.2. Opłaty naliczone przed dniem zgonu pozostają należne i są pobierane z salda rachunku; nie koryguje się ich ze względu na późniejsze zgłoszenie zgonu.
 - 6.4.3. Odsetki od środków na rachunku zmarłego nalicza się według stawki rachunku, tj. 0,15% w skali roku, do dnia wypłaty lub zamknięcia rachunku.
- 6.5. **Wniosek o zwrot kosztów pogrzebu.** Osobie, która poniosła koszty pogrzebu, Bank wypłaca z rachunku zmarłego kwotę odpowiadającą tym kosztom, nie wyższą jednak niż 8 000,00 zł i nie wyższą niż saldo rachunku. Wypłata nie wymaga wykazania praw do spadku.
 - 6.5.1. Pracownik przyjmuje wniosek na formularzu F-OR-33 od osoby, która wykaże, że poniosła koszty (rachunki lub faktury wystawione na jej dane albo na dane zmarłego, z potwierdzeniem zapłaty).
 - 6.5.2. Do wniosku dołącza się akt zgonu, oryginały lub poświadczone kopie rachunków, dowód tożsamości wnioskodawcy oraz numer rachunku, na który mają być przekazane środki.
 - 6.5.3. Wypłatę przekazuje się przelewem na rachunek wnioskodawcy; wypłata gotówkowa jest możliwa tylko do kwoty 15 000,00 zł.
- 6.6. **Ocena dokumentów kosztowych.** Pracownik ocenia, czy przedłożone dokumenty dotyczą kosztów pogrzebu, i ustala kwotę do wypłaty.
 - 6.6.1. Za koszty pogrzebu uznaje się w szczególności: opłaty za usługi zakładu

pogrzebowego, trumnę lub urnę, opłaty cmentarne i kremacyjne, kwiaty i wieńce, transport zwłok, ceremonię i oprawę oraz przyjęcie żałobne w rozsądnej wysokości.

6.6.2. Nie uznaje się kosztów, które nie mają związku z pogrzebem, zwłaszcza zakupu pomnika w nadmiernej wysokości, odzieży żałobnej, kosztów podróży o charakterze prywatnym i wydatków, które nie zostały udokumentowane.

6.6.3. W razie wątpliwości co do charakteru wydatku pracownik zasięga opinii kierownika placówki; wypłata może zostać zmniejszona o kwotę, której związku z pogrzebem nie udokumentowano.

6.7. **Wypłata.** Bank wypłaca kwotę kosztów pogrzebu w ciągu 5 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

6.7.1. Pracownik rejestruje wypłatę w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD z tytułem „koszty pogrzebu — numer sprawy” i wiąże operację z odpowiednim dokumentem w systemie obiegu dokumentów EOD.

6.7.2. Wypłatę kwoty wyższej niż 20 000,00 zł akceptuje „Zespół Obsługi Spadków”; w tym przypadku termin liczy się od dnia zaakceptowania wniosku.

6.7.3. Jeżeli na rachunku zmarłego nie ma wystarczających środków, wypłata obejmuje saldo dostępne i nie powstaje roszczenie wnioskodawcy wobec Banku o różnicę.

6.7.4. Jeżeli koszty pogrzebu ponosiło kilka osób, wypłaty realizuje się w kolejności złożenia wniosków, do wysokości kwoty wskazanej w kroku pierwszym łącznie dla wszystkich wnioskodawców.

6.8. **Okresowy przegląd sprawy.** Jeżeli w ciągu 90 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia nie zgłosili się spadkobiercy ani osoby uprawnione, zespół spadkowy ponownie przegląda sprawę.

6.8.1. Sprawdza, czy wpłynęły nowe informacje (wpłaty, pisma sądowe, zajęcia komornicze) i nawiązuje kontakt z osobą, która zgłosiła zgon.

6.8.2. Jeżeli kontakt jest niemożliwy, przeprowadza się dalsze czynności zgodne z sekcją „Przypadki szczególne”, a przegląd powtarza w odstępach nie dłuższych niż 90 dni.

6.9. **Rejestr spraw otwartych.** „Zespół Obsługi Spadków” prowadzi zestawienie spraw, w których nie zgłosili się spadkobiercy, i raz na kwartał przekazuje je właścicielowi procedury.

6.9.1. Zestawienie zawiera numer sprawy, datę zgonu, łączną kwotę środków na rachunkach oraz opis podjętych działań.

6.9.2. Sprawy otwarte dłużej niż rok omawia się na posiedzeniu właściciela procedury z udziałem przedstawiciela „Departament Prawny”.

6.10. **Lokaty terminowe zmarłego.** Zgon posiadacza nie powoduje automatycznego zerwania lokaty; lokata pozostaje w mocy do końca okresu umownego, jeśli spadkobiercy lub osoby uprawnione z dyspozycji na wypadek śmierci nie złożą wniosku o jej zerwanie.

6.10.1. Zespół spadkowy blokuje odnawianie lokaty na kolejny okres (jeżeli umowa przewiduje odnowienie automatyczne) i zapisuje to w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD.

6.10.2. W okresie do końca lokaty odsetki nalicza się według stawki umownej; dla lokat

3-miesięcznych 3,75%, 6-miesięcznych 4,2% i rocznych 4,4%, o ile regulamin w danym dniu nie stanowi inaczej.

6.11. **Zerwanie lokaty na wniosek spadkobierców.** Spadkobiercy lub osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o zerwanie lokaty przed terminem; w takim przypadku odsetki nalicza się według zasad dla przedterminowego zerwania lokaty, określonych w dokumencie „Regulamin rachunków oszczędnościowych oraz lokat terminowych Bank Przykładowy S.A. dla konsumentów”.

6.11.1. Gdy wniosek o zerwanie lokaty wynika z potrzeby pokrycia kosztów pogrzebu, kierownik placówki może zastosować korzystniejsze naliczenie odsetek, jeżeli regulamin lokaty tak przewiduje.

6.11.2. Od odsetek pobiera się podatek według stawki 19%; kwotę podatku wykazuje się w pokwitowaniu wypłaty.

6.12. **Lokata z dyspozycją na wypadek śmierci.** Wypłatę z lokaty osobie uprawnionej na podstawie dyspozycji traktuje się jak wypłatę z rachunku, z zachowaniem warunków limitu 120 000,00 zł; za zerwanie lokaty w tym trybie nie pobiera się opłat.

7. Opis postępowania — dyspozycja na wypadek śmierci

7.1. **Ustalenie dyspozycji.** Jeżeli zespół obsługujący sprawy spadkowe ustalił, że zmarły złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, wykonuje ją w kolejności i na zasadach opisanych poniżej; dyspozycja jest wykonywana niezależnie od wykazania praw do spadku.

7.1.1. Dyspozycja wskazuje jedną lub kilka osób uprawnionych i określa kwoty lub udziały, które im przypadają; może dotyczyć rachunku płatniczego, rachunku oszczędnościowego i lokaty.

7.1.2. Opłata za przyjęcie, zmianę i odwołanie dyspozycji wynosi 10,00 zł; przy realizacji dyspozycji po śmierci posiadacza opłaty nie pobiera się.

7.2. **Sprawdzenie limitu.** Zespół spadkowy bada, czy łączna kwota wypłat na podstawie dyspozycji mieści się w limicie.

7.2.1. Łączna kwota wypłat z dyspozycji nie może przekroczyć kwoty 120 000,00 zł ani salda rachunku na dzień śmierci; limit stosuje się łącznie do wszystkich dyspozycji zmarłego.

7.2.2. Jeżeli dyspozycja wskazuje kwoty, które łącznie przekraczają limit lub saldo, wypłaty realizuje się proporcjonalnie, zachowując stosunek określony przez posiadacza, a różnicę pozostawia na rachunku jako składnik spadku.

7.2.3. Jeżeli dyspozycja nie określa kwot, środki dzieli się między osoby uprawnione w równych częściach, w granicach salda i limitu.

7.3. **Zawiadomienie osoby uprawnionej.** Zespół spadkowy zawiadamia osoby uprawnione o istnieniu dyspozycji w ciągu 14 dni od dnia, w którym Bank otrzymał akt zgonu.

7.3.1. Zawiadomienie wysyła się listem poleconym lub w inny sposób, który zapewnia potwierdzenie doręczenia, na adres osoby uprawnionej wskazany w dyspozycji; w razie braku adresu wykorzystuje się dane z systemu centralnego CBS-PRZYKŁAD.

7.3.2. Zawiadomienie informuje o kwocie, która przypada osobie uprawnionej,

o dokumentach potrzebnych do wypłaty i o możliwości ich złożenia w dowolnej placówce Banku.

- 7.3.3. Zawiadomienia nie wysyła się do osób, których dane nie pozwalają na kontakt; w takim przypadku odnotowuje się to w rejestrze spraw spadkowych RSS i podejmuje czynności z sekcji „Przypadki szczególne”.

7.4. **Wypłata osobie uprawnionej.** Wypłaty dokonuje się w terminie 30 dni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów.

- 7.4.1. Osoba uprawniona okazuje dokument tożsamości i przedkłada akt zgonu (jeżeli Bank nie otrzymał go wcześniej); składa wniosek na formularzu F-OR-32 wskazując numer rachunku do przelewu.

- 7.4.2. Pracownik sprawdza zgodność danych osoby uprawnionej z danymi wskazanymi w dyspozycji; rozbieżności w zapisie imion lub nazwisk, wynikające z oczywistych omyłek, wyjaśnia się na podstawie dokumentów tożsamości.

- 7.4.3. Jeżeli osoba uprawniona zmarła przed posiadaczem rachunku lub jest niepełnoletnia, stosuje się zasady opisane w sekcji „Przypadki szczególne”.

7.5. **Skutki wypłaty.** Po wypłacie środków z dyspozycji zespół spadkowy pomniejsza saldo rachunku w zestawieniu o wypłaconą kwotę i zapisuje w aktach sprawy, że kwota nie wchodzi w skład spadku.

- 7.5.1. Zespół zawiadamia osoby uprawnione, że wypłata z tytułu dyspozycji nie podlega podziałowi między spadkobierców, lecz może być uwzględniona przy obliczaniu zachowku zgodnie z przepisami prawa spadkowego; Bank nie rozstrzyga w tym zakresie.

- 7.5.2. Wypłaty z dyspozycji na rzecz osoby spoza kręgu najbliższej rodziny zmarłego mogą podlegać podatkowi od spadków i darowizn, o czym informuje się osobę uprawnioną, nie udzielając jej porad podatkowych.

Przykłady ustalania kwot z dyspozycji

Poniższe przykłady ilustrują sposób obliczania kwot wypłat z dyspozycji, przy założeniu, że limit łączny wynosi 120 000,00 zł. Dane osób i kwoty są fikcyjne i mają charakter poglądowy.

Sytuacja	Sposób postępowania
Dyspozycja wskazuje dwie osoby uprawnione bez określenia kwot; saldo rachunku jest niższe niż limit	Środki dzielimy na dwie równe części; każda osoba otrzymuje połowę salda na dzień zgonu
Dyspozycja wskazuje kwoty, których suma przekracza limit	Wypłaty pomniejszamy proporcjonalnie, tak aby suma równała się kwocie limitu
Dyspozycja wskazuje kwoty, których suma jest wyższa niż saldo rachunku	Wypłaty pomniejszamy proporcjonalnie do salda; rachunek zostaje wyzerowany
Dyspozycja wskazuje osobę uprawnioną na część środków (na przykład 40% salda)	Obliczamy kwotę od salda na dzień zgonu, z uwzględnieniem limitu; resztę pozostawiamy w spadku
Rachunek jest obciążony zajęciem egzekucyjnym ustanowionym przed śmiercią posiadacza	Wypłatę realizujemy dopiero po uwzględnieniu zajęcia w zakresie, w jakim przepisy to przewidują; przypadek konsultujemy z jednostką „Departament Prawny”

W każdym przypadku zespół obsługujący sprawy spadkowe dokumentuje sposób obliczenia kwot w notatce służbowej i dołącza ją do akt sprawy.

7.6. Przyjęcie dyspozycji w trakcie życia Klienta. W ramach obsługi bieżącej pracownik informuje Klienta o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci i — na jego życzenie — przyjmuje ją w placówce.

7.6.1. Dyspozycję składa się osobiście, na formularzu Banku, po uwierzytelnieniu Klienta na podstawie dokumentu tożsamości; nie można jej złożyć przez pełnomocnika.

7.6.2. Klient wskazuje osoby uprawnione (imię, nazwisko, PESEL lub datę urodzenia, adres) oraz kwoty lub udziały; informuje się go o limicie 120 000,00 zł.

7.6.3. Za przyjęcie, zmianę i odwołanie dyspozycji pobiera się 10,00 zł.

7.7. Zmiana i odwołanie dyspozycji. Dyspozycję można w każdym czasie zmienić lub odwołać; zmianę przyjmuje się na nowym formularzu, a poprzednia dyspozycja zostaje oznaczona jako zastąpiona.

7.7.1. Zmiana lub odwołanie jest skuteczne od dnia przyjęcia oświadczenia przez Bank.

7.7.2. Dyspozycja wygasa z chwilą zamknięcia rachunku, którego dotyczy, oraz wypłaty wszystkich środków, których dotyczyła.

7.8. Informacja o skutkach dyspozycji. Pracownik zawiadamia Klienta, że środki wypłacone na podstawie dyspozycji nie wchodzi do spadku, ale mogą być uwzględniane przy obliczaniu zachowku zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

8. Opis postępowania — spadkobiercy i rachunki wspólne

8.1. Przyjęcie wniosku spadkobiercy. Wypłata środków pozostających na rachunkach zmarłego (po uwzględnieniu dyspozycji na wypadek śmierci i kosztów pogrzebu) następuje na wniosek spadkobierców, złożony na formularzu F-OR-32.

8.1.1. Wniosek składa osobiście każdy ze spadkobierców albo pełnomocnik działający na podstawie pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym, a gdy spadkobiercą jest małoletni — jego przedstawiciel ustawowy.

8.1.2. Pracownik sprawdza tożsamość wnioskodawcy i sprawdza, czy zgłoszenie zgonu zostało już wprowadzone do rejestru spraw spadkowych RSS; jeżeli nie, przeprowadza czynności z sekcji o przyjęciu zgłoszenia.

8.2. Dokumenty potwierdzające prawa do spadku. Pracownik żąda jednego z następujących dokumentów w oryginale lub w odpisie poświadczonym przez sąd bądź notariusza:

8.2.1. prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku — dokument ten wiąże Bank co do kręgu spadkobierców i wysokości ich udziałów;

8.2.2. aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wraz z wypisem z rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia (potwierdzającym zarejestrowanie aktu) — ma skutki prawomocnego postanowienia sądu;

8.2.3. europejskiego poświadczenia spadkowego, wydanego na podstawie unijnych przepisów o spadkach, wraz z tłumaczeniem przysięgłym, jeżeli nie sporządzono go w języku polskim;

8.2.4. zagranicznego orzeczenia lub dokumentu spadkowego uznanego za skuteczne

w Polsce — sprawę kieruje się do „Departament Prawny”, który wydaje opinię w terminie uzgodnionym z zespołem spadkowym.

8.3. Sprawdzenie dokumentów. Zespół obsługujący sprawy spadkowe bada kompletność i poprawność przedłożonych dokumentów, zwłaszcza: prawomocność postanowienia (adnotacja sądu), zgodność danych osobowych zmarłego z aktem zgonu, kompletność podpisów i pieczęci, a w przypadku aktu notarialnego — jego rejestrację.

8.3.1. Gdy dokument ma braki, zespół wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 30 dni; po bezskutecznym upływie terminu sprawę zawiesza się, a wnioskodawcę informuje o skutkach.

8.3.2. W razie podejrzenia, że dokument został podrobiony lub przerobiony, pracownik zawiesza wypłatę i niezwłocznie powiadamia „Departament Zgodności” oraz „Departament Bezpieczeństwa”.

8.4. Ustalenie podziału środków. Zespół obsługujący sprawy spadkowe dzieli środki zgodnie z udziałami wskazanymi w dokumencie dziedziczenia; środki wypłaca się każdemu ze spadkobierców w części, która mu przypada.

8.4.1. Gdy dokument przyznaje spadek wszystkim spadkobiercom wspólnie, bez określenia udziałów, wypłaty dokonuje się według udziałów ustawowych wynikających z dokumentu lub po przedłożeniu umowy o dział spadku.

8.4.2. Jeżeli spadkobierca żąda wypłaty całości środków na rzecz innej osoby, wymaga się oświadczenia wszystkich spadkobierców z podpisami poświadczonymi notarialnie lub złożonymi w obecności pracownika Banku.

8.4.3. Wypłata całości środków jednemu ze spadkobierców bez pisemnej zgody pozostałych nie jest dozwolona.

8.5. Wypłata. Wypłaty realizuje się w terminie 30 dni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów, przelewem na rachunek wskazany przez spadkobiercę albo gotówką, jeżeli jej kwota nie przekracza 15 000,00 zł.

8.5.1. Wypłaty do kwoty 20 000,00 zł akceptuje kierownik placówki, wypłaty wyższe — „Zespół Obsługi Spadków”, a powyżej kwoty 250 000,00 zł — Departament Operacji.

8.5.2. Każdą wypłatę potwierdza się pisemnym pokwitowaniem odbioru środków wydawanym spadkobiercy; kopię dołącza się do akt sprawy.

8.5.3. Za samą wypłatę środków spadkobiercom Bank nie pobiera opłaty; za zaświadczenia i odpisy wydawane spadkobiercom pobiera się opłaty określone w taryfie.

8.6. Rachunek wspólny — blokada zmarłego. Po zgłoszeniu zgonu jednego ze współposiadaczy rachunku wspólnego umowa rachunku nie wygasa wobec pozostałych współposiadaczy; pracownik blokuje wyłącznie możliwość dysponowania rachunkiem przez zmarłego i jego pełnomocników oraz karty wydane zmarłemu.

8.6.1. Pozostałych współposiadaczy zawiadamia się pisemnie o przyjęciu zgłoszenia i o tym, że mogą dysponować środkami na rachunku na dotychczasowych zasadach.

8.6.2. Gdy współposiadacz żąda wypłaty całości środków, pracownik zawiadamia go, że prawa spadkobierców zmarłego do udziału w środkach na rachunku są

realizowane poza Bankiem, a Bank nie rozstrzyga sporów między współposiadaczami a spadkobiercami.

8.7. Rachunek wspólny — oświadczenie współposiadacza. Aby zapobiec późniejszym roszczeniom, od współposiadacza pobiera się oświadczenie na formularzu F-OR-34, w którym potwierdza on dane zmarłego, datę zgonu i gotowość dalszego prowadzenia rachunku.

8.7.1. Oświadczenie zawiera także informację, czy współposiadacz zamierza kontynuować umowę rachunku, czy żąda jej rozwiązania.

8.7.2. Gdy współposiadacz zamierza zamknąć rachunek, przed wypłatą środków Bank zawiadamia go, że środki przypadające spadkobiercom zmarłego (według udziałów, które wynikają z umowy rachunku, a w razie jej braku — w częściach równych) pozostaną w Banku do czasu wykazania praw do spadku.

8.8. Rachunek wspólny — kredyty i limity. Jeżeli do rachunku wspólnego udzielono limitu lub debetu, zespół obsługujący sprawy spadkowe zawiadamia „Departament Windykacji i Restrukturyzacji” i do czasu ustalenia sytuacji nie zwiększa limitu ani nie zmienia warunków.

8.9. Informacje dla spadkobierców współposiadacza. Spadkobiercom zmarłego współposiadacza udziela się, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego prawa do spadku, informacji o stanie rachunku na dzień śmierci.

8.9.1. Zakres informacji obejmuje saldo na dzień zgonu oraz historię operacji z okresu, który jest konieczny do ustalenia stanu spadku (zwykle ostatnie 12 miesięcy przed zgonem), a także operacje wykonane po zgonie.

8.9.2. Informacji o danych osobowych pozostałych współposiadaczy ani o ich oddzielnych produktach nie udziela się.

8.10. Testament. Samego testamentu nie uznaje się za dokument uprawniający do wypłaty środków z rachunku zmarłego. Pracownik wyjaśnia spadkobiercy, że prawa wynikające z testamentu potwierdza dopiero postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

8.10.1. Przedłożonego testamentu nie kopiuje się do akt, jeżeli zawiera on dane osobowe osób niebędących stronami sprawy; w aktach zapisuje się wyłącznie fakt jego okazania.

8.10.2. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której testament wskazuje wykonawcę testamentu; wykonawcę uwzględnia się dopiero po przedstawieniu orzeczenia sądu.

8.11. Odrzucenie spadku. Jeżeli ze spadkobierców, którym przysługuje spadek, część złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku, w ustalaniu udziałów zespół obsługujący sprawy spadkowe opiera się wyłącznie na treści postanowienia sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

8.11.1. Oświadczenie o odrzuceniu spadku nie jest samodzielną podstawą do zmiany podziału środków.

8.11.2. Pracownik nie ocenia skuteczności oświadczenia; w przypadku wątpliwości kieruje sprawę do „Departament Prawny”.

8.12. Wielu spadkobierców. W sprawach z wieloma spadkobiercami zespół obsługujący

sprawy spadkowe prowadzi jedną sprawę i dokonuje wypłat jednocześnie albo w kolejności, w jakiej spadkobiercy złożą kompletne wnioski.

- 8.12.1. Wypłata na rzecz jednego spadkobiercy nie wymaga zgody pozostałych, jeżeli dotyczy jego udziału określonego w orzeczeniu.
- 8.12.2. Każdy spadkobierca otrzymuje oddzielne pokwitowanie i oddzielne zaświadczenie o wypłaconej kwocie.

9. Opis postępowania — kredyty, ubezpieczenia i informowanie jednostek

- 9.1. **Kredyty i limity zmarłego.** Jeżeli zmarły był kredytobiorcą lub posiadaczem limitu, zespół spadkowy przekazuje sprawę do „Departament Windykacji i Restrukturyzacji” w terminie 3 dni od ustalenia produktów.
 - 9.1.1. Zobowiązanie z tytułu kredytu nie wygasa z chwilą śmierci kredytobiorcy; wstępuje w nie spadkobierca, który przyjął spadek, a jego odpowiedzialność jest ograniczona do wartości stanu czynnego spadku, o ile nie złożył innego oświadczenia.
 - 9.1.2. Do czasu ustalenia spadkobierców windykacja wstrzymuje wysyłanie wezwań do zapłaty adresowanych do zmarłego oraz naliczanie opłat za wezwania; odsetki naliczane są zgodnie z umową, a zaległości zapisuje się w ewidencji.
 - 9.1.3. Raty kredytu płatne z rachunku zmarłego pobiera się z salda rachunku do czasu wypłaty środków spadkobiercom, o ile nie zabrania tego przepis szczególny.
- 9.2. **Kredyt z ubezpieczeniem.** Zespół sprawdza, czy kredyt był objęty ubezpieczeniem na życie lub ubezpieczeniem spłaty kredytu na wypadek śmierci.
 - 9.2.1. Jeżeli ubezpieczenie obejmowało śmierć kredytobiorcy, „Zespół Bancassurance” zgłasza zdarzenie ubezpieczycielowi w terminie 3 dni od otrzymania aktu zgonu.
 - 9.2.2. Do czasu decyzji ubezpieczyciela spłata kredytu jest zawieszana na wniosek spadkobierców, o ile umowa kredytu to przewiduje; zawieszenie wymaga zgody „Departament Windykacji i Restrukturyzacji”.
 - 9.2.3. O decyzji ubezpieczyciela informuje się spadkobierców na piśmie.
- 9.3. **Współkredytobiorcy i poręczyciele.** Zgon jednego ze współkredytobiorców nie zwalnia pozostałych z obowiązku spłaty kredytu.
 - 9.3.1. Zespół ustala dane współkredytobiorców i poręczycieli i przekazuje je do jednostki „Departament Windykacji i Restrukturyzacji”, która zawiadamia ich o zgonie i o dalszym trybie spłaty.
 - 9.3.2. Gdy zmarły był poręczycielem, zobowiązanie z tytułu poręczenia przechodzi na spadkobierców, o ile umowa poręczenia nie stanowi inaczej.
- 9.4. **Kredyt hipoteczny.** W sprawach kredytów zabezpieczonych hipoteką zespół uzgadnia z „Departament Windykacji i Restrukturyzacji” dalszy tryb postępowania, w tym wymianę dłużnika, zmianę harmonogramu lub restrukturyzację.
 - 9.4.1. Spadkobiercy mogą złożyć wniosek o przejęcie długu lub o zmianę warunków kredytu; wniosek rozpatruje się według zasad opisanych w dokumencie „Regulamin udzielania i obsługi kredytu hipotecznego dla konsumentów”.

- 9.4.2. Wypłata środków z ubezpieczenia nieruchomości lub ubezpieczenia na życie, związanych z kredytem, podlega odrębnym postanowieniom umowy.
- 9.5. **Pozostałe produkty.** Zespół obsługujący sprawy spadkowe zamyka lub rozwiązuje umowy niemające znaczenia dla spadkobierców (karty, bankowość elektroniczna, powiadomienia) oraz uzgadnia z „Zespół Bancassurance” sytuację polis ubezpieczeniowych związanych z kontem lub kartą.
- 9.6. **Informowanie jednostek.** Zespół obsługujący sprawy spadkowe zawiadamia wewnętrzne jednostki o zgonie Klienta, korzystając z systemu obiegu dokumentów EOD.
- 9.6.1. „Departament Bezpieczeństwa” otrzymuje informację o dacie zgonu w celu monitorowania operacji po tej dacie.
- 9.6.2. „Departament Finansów i Rachunkowości” otrzymuje informację o saldach na dzień zgonu, o wypłatach i o kwotach z tytułu podatku od odsetek.
- 9.6.3. „Departament Obsługi Klienta” otrzymuje informację o zablokowaniu produktów, aby odpowiadać na pytania spadkobierców bez ujawniania danych poufnych.
- 9.6.4. Jednostki marketingowe i sprzedażowe wyłączają zmarłego Klienta z kontaktów handlowych i ofert; dane zmarłego nie są wykorzystywane do celów marketingowych.
- 9.7. **Limit w rachunku.** Zadłużenie z tytułu debetu w rachunku zmarłego ustala się na dzień zgonu; od tego dnia przestaje obowiązywać limit, a dalsze odsetki od zadłużenia nalicza się według stawki 18,5% w skali roku, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
- 9.7.1. Środki wpływające na rachunek po zgonie zmniejszają zadłużenie, z wyjątkiem świadczeń, które z mocy przepisów podlegają zwrotowi organowi, który je wypłacił.
- 9.7.2. Spadkobierców informuje się, że zadłużenie w rachunku jest długiem spadkowym i może być spłacone ze środków z innych rachunków zmarłego.
- 9.8. **Potrącenie należności Banku.** Bank może potrącić swoje wymagalne należności z salda rachunków zmarłego przed wypłatą środków spadkobiercom, jeśli pozwala na to umowa i przepisy.
- 9.8.1. Kwotę potrącenia przedstawia się w zestawieniu przekazywanym spadkobiercom, wraz z podstawą naliczenia.
- 9.8.2. Potrącenia nie stosuje się do kwot wypłacanych na koszty pogrzebu ani do kwot z dyspozycji na wypadek śmierci w granicach limitu 120 000,00 zł, jeśli przepisy ich nie dopuszczają.
- 9.9. **Brak spadkobierców lub spadek nieprzyjęty.** Jeżeli spadkobiercy nie zostali ustaleniu albo wszyscy odrzucili spadek, Bank nie wszczyna windykacji; zadłużenie zgłasza się w postępowaniu spadkowym, jeżeli sąd ustanowił kuratora spadku.
- 9.10. **Kredyt hipoteczny — pierwsze czynności.** Gdy zmarły był kredytobiorcą lub współkredytobiorcą kredytu hipotecznego, zespół obsługujący sprawy spadkowe bezzwłocznie powiadamia „Departament Windykacji i Restrukturyzacji” i jednostkę obsługującą zabezpieczenia.
- 9.10.1. Bank nie wypowiada umowy kredytu ze względu na samą śmierć kredytobiorcy, jeżeli spłata jest kontynuowana zgodnie z harmonogramem.

- 9.10.2. Rachunek, z którego pobierano raty, pozostaje aktywny w zakresie niezbędnym do spłaty kredytu, a środki na ratę pobiera się z salda w okresie do wypłaty środków spadkobiercom.
- 9.11. **Ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie niskiego wkładu.** Zespół sprawdza, czy polisy dotyczące nieruchomości pozostają w mocy oraz czy składki są opłacone.
- 9.11.1. Brak ciągłości ubezpieczenia nieruchomości zgłasza się „Departament Windykacji i Restrukturyzacji”, bo może on stanowić podstawę do działań zabezpieczających.
- 9.11.2. O potrzebie wznowienia ubezpieczenia zawiadamia się spadkobierców pisemnie.
- 9.12. **Przejęcie długu i zmiana kredytobiorcy.** Spadkobiercy mogą złożyć wniosek o przejęcie długu przez jednego ze spadkobierców, o zmianę harmonogramu lub o restrukturyzację; wniosek rozpatruje się według kryteriów zdolności kredytowej, jak dla nowego wniosku, z uwzględnieniem sytuacji spadkobierców.
- 9.12.1. Rozpatrzenie wniosku zasady określa dokument „Regulamin udzielania i obsługi kredytu hipotecznego dla konsumentów”.
- 9.12.2. Do czasu decyzji Bank nie żąda przedterminowej spłaty ani nie wszczyna postępowań egzekucyjnych, o ile spadkobiercy utrzymują spłatę rat.

10. Opis postępowania — wypłaty, podatki i zamknięcie sprawy

- 10.1. **Wypłata środków spadkobiercom.** Po akceptacji wniosku zespół spadkowy zleca wypłatę środków w terminie 30 dni od dnia dostarczenia kompletu dokumentów.
- 10.1.1. Zlecenie wypłaty zawiera numer sprawy, dane spadkobiercy, kwotę, rachunek docelowy oraz podstawę wypłaty (dokument dziedziczenia lub dyspozycja).
- 10.1.2. Wypłaty w walucie obcej realizuje się według kursu zgodnie z tabelą kursów Banku z godziny 8:30 w dniu wypłaty, z uwzględnieniem marży 1,3%.
- 10.1.3. Przed wypłatą sprawdza się, czy na rachunku nie ustanowiono zajęcia egzekucyjnego ani blokady wynikającej z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
- 10.2. **Zamknięcie rachunków.** Po wypłacie wszystkich środków zespół spadkowy zamyka rachunki zmarłego w terminie 14 dni.
- 10.2.1. Przed zamknięciem sprawdza się, czy nie występują należności Banku (opłaty, odsetki, raty kredytu) lub zobowiązania z tytułu operacji kartowych; należności potrąca się z salda.
- 10.2.2. Zamknięcie rachunku wymaga zgody wszystkich współposiadaczy żyjących lub wykazania, że środki zostały wypłacone osobom uprawnionym.
- 10.2.3. Opłata za zamknięcie rachunku, określona w taryfie (10,00 zł), nie jest pobierana, jeżeli zamknięcie wynika ze śmierci posiadacza.
- 10.3. **Wydanie dokumentów.** Spadkobiercom i osobom uprawnionym wydaje się, na ich żądanie, zaświadczenie o stanie rachunku na dzień zgonu, potwierdzenia wypłat i odpisy wyciągów.
- 10.3.1. Zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku; opłata wynosi 20,00 zł.
- 10.3.2. Odpisy wyciągów wydaje się za opłatą 15,00 zł za każdy odpis; w sprawach

spadkowych kierownik placówki może odstąpić od opłaty na wniosek spadkobiercy.

10.4. **Zamknięcie sprawy.** Po wykonaniu wszystkich czynności zespół spadkowy zamyka sprawę w rejestrze spraw spadkowych RSS i przekazuje akta do archiwum.

10.4.1. Zamknięcie musi poprzedzać sprawdzenie według listy kontrolnej (zob. Załącznik nr 1).

10.4.2. Dane zmarłego i produkty zamknięte oznacza się w systemie centralnym CBS-PRZYKŁAD statusem „zamknięte — zgon”; dostęp do nich ogranicza się do uprawnionych pracowników.

10.5. **Odmowa wypłaty.** Gdy zespół spadkowy odmawia wypłaty środków (na przykład z powodu braków dokumentów, sporu między spadkobiercami, zajęcia egzekucyjnego), przygotowuje pisemną informację o przyczynie odmowy.

10.5.1. Informacja wskazuje, jakich dokumentów brakuje lub jakie przeszkody uniemożliwiają wypłatę, oraz co spadkobierca może zrobić, aby je usunąć.

10.5.2. Informację przekazuje się w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, listem poleconym lub w inny sposób umożliwiający potwierdzenie doręczenia.

10.6. **Reklamacja spadkobiercy.** Spadkobierca może złożyć reklamację dotyczącą sposobu obsługi sprawy. Reklamację rozpatruje się według zasad ogólnych; odpowiedź udziela się w terminie 12 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych — nie później niż w terminie 40 dni.

10.6.1. Reklamację rejestruje się w rejestrze reklamacji i przekazuje „Biuro Reklamacji”; zespół obsługujący sprawę spadkowe dostarcza dokumentację w terminie 3 dni.

10.6.2. Odpowiedź zawiera uzasadnienie i pouczenie o możliwości zwrócenia się do Rzecznika Finansowego lub o dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

10.7. **Wypłata po wyroku sądu.** Wypłaty środków na podstawie prawomocnego wyroku lub postanowienia sądu, które rozstrzygnęło spór, realizuje się bez dodatkowych warunków, po weryfikacji klauzuli prawomocności.

10.8. **Rachunki w walucie obcej.** Wypłata spadkobiercom środków z rachunku walutowego jest dokonywana w walucie rachunku, chyba że spadkobierca zażąda przewalutowania.

10.8.1. Przy przewalutowaniu stosuje się kurs z tabeli kursów Banku obowiązującej o godzinie 8:30 w dniu wypłaty, z uwzględnieniem marży 1,3% zgodnie z taryfą.

10.8.2. Wypłata w gotówce w walucie obcej jest dopuszczalna do kwoty określonej w zasadach obsługi gotówkowej placówki, a w pozostałych przypadkach — przelewem.

10.9. **Przelew zagraniczny.** Gdy spadkobierca mieszka za granicą i żąda przelewu na rachunek zagraniczny, zespół spadkowy stosuje zasady przelewów zagranicznych, a opłatę pobiera zgodnie z taryfą Taryfa opłat i prowizji Bank Przykładowy S.A. za rachunki osobiste i usługi dla klientów indywidualnych.

10.9.1. Przed zleceniem przelewu potwierdza się tożsamość odbiorcy na podstawie kopii dokumentu tożsamości uwierzytelnionej przez notariusza lub konsula.

10.9.2. Przelew powyżej kwoty 20 000,00 zł podlega dodatkowej weryfikacji „Departament Zgodności” pod kątem ryzyka prania pieniędzy.

- 10.10. **Wypłata gotówkowa.** Wypłaty gotówkowe dla spadkobierców dokonuje się do kwoty 15 000,00 zł jednorazowo; wypłaty wyższe wymagają awizowania z 3 dni wyprzedzeniem.

11. Przypadki szczególne

1. Jeżeli zgłoszenie zgonu okaże się błędne (Klient żyje), pracownik niezwłocznie:
 - 1) zawiesza dalsze czynności i przywraca produkty do stanu sprzed blokady na podstawie dyspozycji Klienta, po jego pełnej weryfikacji tożsamości;
 - 2) zawiadamia „Departament Bezpieczeństwa” o możliwym naruszeniu bezpieczeństwa lub próbie wyłudzenia;
 - 3) dokumentuje przebieg zdarzenia w rejestrze spraw spadkowych RSS i zawiadamia Klienta o przyczynie blokady.
2. Jeżeli spadkobiercą jest osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona, Bank wypłaca środki wyłącznie przedstawicielowi ustawowemu i po przedłożeniu orzeczenia sądu opiekuńczego zezwalającego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, jeśli wypłata przekracza zwykły zarząd majątkiem dziecka.
3. Jeżeli spadkobiercy złożyli sprzeczne roszczenia lub zachodzi spór co do ważności testamentu, zespół spadkowy wstrzymuje wypłatę do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu albo zgodnego oświadczenia wszystkich zainteresowanych i zawiadamia o tym spadkobierców pisemnie.
4. Gdy po zgłoszeniu zgonu na rachunek wpłynęły świadczenia z tytułu emerytury lub renty za okres po dacie zgonu, Bank zwraca je na żądanie organu rentowego w zakresie i terminie określonym w przepisach; zwrot realizuje „Departament Finansów i Rachunkowości” po zatwierdzeniu przez „Zespół Obsługi Spadków”.
5. Jeżeli na rachunku ustanowiono zajęcie egzekucyjne, wypłata środków spadkobiercom jest dokonywana po uwzględnieniu zajęcia; komornika zawiadamia się o śmierci dłużnika w odpowiedzi na zawiadomienie o zajęciu.
6. Gdy zmarły był cudzoziemcem, a spadkobiercy przedstawili zagraniczne dokumenty, sprawę przekazuje się do „Departament Prawny” w celu oceny skuteczności dokumentów oraz tłumaczenia przysięgłego.

Gdy zgon nastąpił za granicą lub spadkobiercy powołują się na dokumenty zagraniczne:

- 1) akt zgonu wydany przez organ zagraniczny przyjmuje się po jego legalizacji lub zaopatrzeniu w apostille (chyba że umowa międzynarodowa lub prawo unijne zwalnia z tego wymogu) i po przedłożeniu tłumaczenia przysięgłego na język polski;
- 2) zagraniczne orzeczenie spadkowe lub inny dokument oceniany jest przez „Departament Prawny” pod kątem skuteczności w Polsce, przy czym ocena powinna być sporządzona w terminie 30 dni;
- 3) europejskie poświadczenie spadkowe przyjmuje się bez dodatkowej legalizacji, jeżeli jest wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego;
- 4) koszty tłumaczeń i legalizacji ponoszą osoby składające dokumenty.

Jeżeli spadkobiercy mieszkają za granicą i nie mogą stawić się w placówce, wniosek

o wypłatę może zostać złożony za pośrednictwem pełnomocnika lub z podpisem poświadczonym przez notariusza albo konsula polskiego; zespół obsługujący sprawy spadkowe dokonuje weryfikacji w sposób umożliwiając potwierdzenie tożsamości.

1. Pracownik zwraca szczególną uwagę na sygnały mogące wskazywać próbę nadużycia, zwłaszcza gdy:
 - 1) dokument zgonu lub dokument dziedziczenia budzi wątpliwości co do autentyczności (niespójność danych, ślady przeróbek, brak pieczęci lub podpisu);
 - 2) osoba żądająca wypłaty wywiera nacisk czasowy, odmawia okazania dokumentu tożsamości albo dąży do ominięcia standardowych kroków;
 - 3) w krótkim czasie przed zgłoszeniem zgonu wykonano nietypowe operacje (wypłaty, zmiany dyspozycji, ustanowienie pełnomocnictwa);
 - 4) kilku zgłaszających przedstawia sprzeczne informacje o zmarłym lub o swoich uprawnieniach.
2. W przypadku zaistnienia sygnałów, o których mowa wyżej, pracownik:
 - 1) zawiesza wypłatę i nie informuje osoby żądającej o podejrzeniach;
 - 2) bezzwłocznie powiadamia kierownika placówki, który zgłasza sprawę do „Departament Zgodności” i „Departament Bezpieczeństwa”;
 - 3) zabezpiecza dokumenty i zapis monitoringu z wizyty, o ile są dostępne;
 - 4) zapisuje zdarzenie w rejestrze spraw spadkowych RSS bez oceniającego opisu zachowania osoby.

Decyzję o dalszym postępowaniu, w tym o zawiadomieniu organów ścigania, podejmuje „Departament Zgodności” w porozumieniu z „Departament Prawny”.

12. Kontrola i nadzór

Kontrola stosowania procedury odbywa się na trzech poziomach: bieżącej kontroli funkcjonalnej wykonywanej przez kierowników placówek, kontroli właściciela procedury oraz niezależnej kontroli „Departament Zgodności” i audytu wewnętrznego.

Kontrola bieżąca obejmuje co najmniej:

- 1) sprawdzenie, czy blokada produktów została wykonana w dniu przyjęcia zgłoszenia, nie później niż do końca dnia roboczego;
- 2) weryfikację kompletności dokumentów w sprawie przed każdą wypłatą powyżej 20 000,00 zł;
- 3) zgodność wypłaty z limitem kosztów pogrzebu (8 000,00 zł) oraz z dyspozycją na wypadek śmierci (limit 120 000,00 zł);
- 4) dotrzymanie terminów: 3 dni na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, 3 dni na ustalenie produktów i 30 dni na wypłatę po dostarczeniu kompletu dokumentów.

Właściciel procedury co kwartał sporządza zestawienie spraw spadkowych, w którym wykazuje liczbę zgłoszeń, czas ich obsługi, liczbę przekroczonych terminów oraz sprawy o podwyższonym ryzyku. Zestawienie przekazuje „Departament Zgodności” oraz „Departament Ryzyka”, a wnioski z niego włącza do programu szkoleń.

Stwierdzone nieprawidłowości, zwłaszcza wypłaty bez kompletu dokumentów, przekroczenie uprawnień do akceptacji lub brak blokady produktów, podlegają zgłoszeniu do właściciela procedury w terminie 2 dni od ich wykrycia. Właściciel ustala działania naprawcze i termin ich wykonania.

Pracownicy placówek, infolinii i zespołu spadkowego mają obowiązek przejść szkolenie z procedury przed dopuszczeniem do samodzielnej obsługi spraw zgonu oraz szkolenie przypominające co najmniej raz w roku.

Program szkolenia zawiera:

- 1) zasady przyjmowania zgłoszeń i weryfikacji dokumentów zgonu;
- 2) zasady blokady produktów, w tym ograniczenia dotyczące kart, bankowości elektronicznej i zleceń stałych;
- 3) podstawy prawa spadkowego w zakresie niezbędnym do obsługi spraw — dokumenty potwierdzające dziedziczenie, dyspozycja na wypadek śmierci, koszty pogrzebu;
- 4) zasady rozmowy z osobami w żałobie oraz ochrony informacji objętych tajemnicą bankową;
- 5) rozpoznawanie prób nadużyć i tryb powiadamiania „Departament Zgodności”.

Uczestnictwo w szkoleniach rejestruje właściciel procedury; pracownik, który nie ukończył szkolenia w terminie, nie ma uprawnień do akceptowania wypłat w sprawach zgonu do czasu uzupełnienia szkolenia.

Skuteczność procedury ocenia się na podstawie wskaźników, które właściciel procedury raportuje co kwartał. Wskaźniki obliczane są przez „Zespół Obsługi Spadków” na podstawie danych z rejestru spraw spadkowych RSS.

Wskaźnik	Wartość docelowa	Odpowiedzialny
Odsetek zgłoszeń zablokowanych w terminie	100%	Kierownik placówki
Odsetek potwierdzeń wysłanych w terminie 3 dni	co najmniej 98%	Zespół Obsługi Spadków
Odsetek wypłat zrealizowanych w terminie 30 dni od kompletu dokumentów	co najmniej 95%	Zespół Obsługi Spadków
Liczba wypłat bez kompletu dokumentów	0	Departament Operacji
Liczba spraw otwartych dłużej niż 90 dni bez ruchu	poniżej 5% spraw	Zespół Obsługi Spadków

Odchylenia od wartości docelowych właściciel procedury omawia w kwartalnym sprawozdaniu i proponuje działania naprawcze.

13. Dokumentacja i archiwizacja

Akta sprawy spadkowej prowadzi się w rejestrze spraw spadkowych RSS i w systemie obiegu dokumentów EOD. Dokumenty papierowe, które muszą być przechowywane w oryginale (w szczególności oryginały dyspozycji na wypadek śmierci, pełnomocnictw i oświadczeń),

przechowuje się w archiwum Banku.

Akta sprawy zawierają co najmniej:

- 1) formularz F-OR-31 wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia;
- 2) kopię aktu zgonu poświadczoną za zgodność z oryginałem;
- 3) notatkę z ustalenia produktów (F-OR-35) i zestawienie stanu na dzień zgonu;
- 4) dokumenty potwierdzające prawa do spadku, wnioski spadkobierców oraz pokwitowania odbioru środków;
- 5) dokumenty dotyczące kosztów pogrzebu wraz z wnioskiem F-OR-33;
- 6) wszelką korespondencję z osobami zainteresowanymi, sądami, notariuszami i organami.

Akta sprawy przechowuje się przez 10 lat od końca roku, w którym zamknięto sprawę, chyba że przepisy lub inne wewnętrzne regulacje Banku przewidują okres dłuższy. Po upływie okresu przechowywania akta niszczy się w sposób uniemożliwiający odtworzenie danych, a fakt zniszczenia zapisuje w protokole.

Do akt mają dostęp wyłącznie pracownicy „Zespół Obsługi Spadków” oraz osoby upoważnione przez właściciela procedury; każdy dostęp do akt jest rejestrowany. Dane osobowe zmarłego i osób zgłaszających roszczenia są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi sprawy spadkowej i wypełnienia obowiązków prawnych Banku.

Dane osobowe Klientów wykorzystuje się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych w procedurze, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)) oraz z zasadą minimalizacji danych.

Pracownik wykonujący czynności objęte procedurą jest obowiązany:

- 1) zabezpieczać dokumenty i dane przed dostępem osób nieupoważnionych;
- 2) nie udostępniać danych poza struktury Banku bez podstawy prawnej;
- 3) niezwłocznie zgłaszać każde podejrzenie naruszenia ochrony danych: inspektorowi ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych) oraz jednostce bezpieczeństwa (Departament Bezpieczeństwa).

Wnioski osób, których dane dotyczą, przekazuje się do inspektora ochrony danych (Inspektor Ochrony Danych, iod@bank.example); informacja o sposobie załatwienia wniosku jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

W sprawach zgonu używa się następujące wzory formularzy i pism, dostępne w systemie obiegu dokumentów EOD:

Kod	Dokument	Wypełnia
F-OR-31	Formularz zgłoszenia zgonu Klienta	Pracownik placówki
F-OR-32	Wniosek spadkobiercy lub osoby uprawnionej o wypłatę środków	Spadkobierca lub osoba uprawniona z pomocą pracownika
F-OR-33	Wniosek o zwrot kosztów pogrzebu	Osoba, która poniosła koszty

Kod	Dokument	Wypełnia
F-OR-34	Oświadczenie współposiadacza rachunku wspólnego	Współposiadacz
F-OR-35	Notatka z ustalenia produktów zmarłego	Zespół Obsługi Spadków

Wzory formularzy uaktualnia właściciel procedury; pracownicy używają wyłącznie aktualne wzory opublikowane w systemie obiegu dokumentów.

Dane osobowe zmarłego nie podlegają przepisom o ochronie danych osobowych w zakresie, w jakim dotyczą osoby zmarłej, lecz Bank zachowuje wobec nich tajemnicę bankową i chroni je tak jak dane żyjących Klientów. Dane osobowe zgłaszających, spadkobierców i osób uprawnionych są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych (zob. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)).

Z tego względu pracownicy:

- 1) przetwarzają dane wyłącznie w zakresie koniecznym do obsługi sprawy spadkowej;
- 2) nie kopią dokumentów tożsamości ani dokumentów dziedziczenia do systemów innych niż EOD;
- 3) przesyłają dokumenty wyłącznie kanałami zaakceptowanymi przez Bank, w tym w wiadomościach szyfrowanych;
- 4) zgłaszają niezwłocznie do „Inspektor Ochrony Danych” każde zdarzenie, które mogło prowadzić do naruszenia ochrony danych, na adres iod@bank.example.

14. Postanowienia końcowe

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 maja 2026 r. i jest stosowana do czasu jej zmiany lub uchylecia przez organ, którym jest Zarząd Banku Przykładowego S.A. Z dniem wejścia w życie traci moc poprzednia wersja procedury, a sprawy rozpoczęte przed tym dniem dokończają się według dotychczasowych zasad, chyba że nowe zasady są korzystniejsze dla osób zgłaszających roszczenia.

W sprawach nieuregulowanych w procedurze stosuje się odpowiednio przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy prawa bankowego (zob. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2024 poz. 1646)), oraz regulaminy produktów. Wątpliwości interpretacyjne rozstrzyga właściciel procedury w porozumieniu z „Departament Prawny”.

Pracownicy obsługujący sprawy spadkowe odbywają szkolenie z zasad procedury przed dopuszczeniem do pracy oraz co roku szkolenie przypominające; udział w szkoleniu zapisuje się w aktach pracowniczych.

Zmiany procedury wprowadza się w trybie przewidzianym dla jej pierwotnego przyjęcia. Projekt zmiany przygotowuje właściciel procedury, a opiniuje Departament Zgodności oraz, w razie potrzeby, Departament Prawny.

Każda zmiana musi zawierać:

- 1) wskazanie nowej wersji i daty jej wejścia w życie;
- 2) zwięzły opis zmienionych postanowień wraz z uzasadnieniem;
- 3) wzmiankę o konieczności przeszkolenia pracowników.

Poprzednie wersje archiwizuje się i udostępnia na żądanie komórki ds. zgodności (Departament Zgodności). Pracownicy są informowani o zmianie przed dniem jej wejścia w życie.

Załącznik nr 1**Lista kontrolna obsługi zgłoszenia zgonu**

Lista kontrolna służy do potwierdzenia, czy wszystkie czynności procedury zostały wykonane. Sporządza ją pracownik zespołu spadkowego przed zamknięciem sprawy; podpisaną listę włącza się do akt.

Lp.	Czynność	Wykonano
1.	Zgłoszenie zgonu zarejestrowano w systemie centralnym i w rejestrze spraw spadkowych	
2.	Zweryfikowano tożsamość zgłaszającego i odnotowano jego dane w formularzu zgłoszenia	
3.	Odpis aktu zgonu dołączono do akt w poświadczonej kopii	
4.	Wykonano blokadę kart, bankowości elektronicznej, zleceń stałych i pełnomocnictw	
5.	Wysłano lub wręczono zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie	
6.	Ustalono wszystkie produkty zmarłego i sporządzono notatkę oraz zestawienie stanu na dzień zgonu	
7.	Sprawdzono istnienie dyspozycji na wypadek śmierci i pełnomocnictw	
8.	Rozpatrzono wnioski o zwrot kosztów pogrzebu w terminie i w granicach limitu	
9.	Zawiadomiono osoby uprawnione o dyspozycji na wypadek śmierci	
10.	Zweryfikowano dokumenty potwierdzające prawa do spadku	
11.	Przekazano sprawy kredytów, ubezpieczeń i rachunków wspólnych właściwym jednostkom	
12.	Wypłacono środki i uzyskano pokwitowania odbioru	
13.	Zamknięto rachunki i rozliczono należności Banku	
14.	Wydano spadkobiercom zaświadczenia i dokumenty, o które wnioskowali	
15.	Akta sprawy skompletowano i przekazano do archiwum	

Załącznik nr 2**Wykaz dokumentów wymaganych od osób zgłaszających roszczenia**

Niniejsze zestawienie wymienia dokumenty, których pracownik wymaga od osób zgłaszających roszczenia w poszczególnych typach spraw. Dokumenty składa się w oryginale do wglądu lub w odpisie poświadczonym; pracownik sporządza poświadczoną kopię.

Rodzaj sprawy	Dokumenty wymagane	Kto akceptuje
Zgłoszenie zgonu i blokada	Akt zgonu (odpis skrócony lub pełny), dokument tożsamości zgłaszającego, formularz F-OR-31	Pracownik placówki
Koszty pogrzebu	Akt zgonu, rachunki lub faktury z potwierdzeniem zapłaty, formularz F-OR-33, dokument tożsamości wnioskodawcy	Kierownik placówki do 20 000,00 zł, powyżej — „Zespół Obsługi Spadków”
Dyspozycja na wypadek śmierci	Akt zgonu, dokument tożsamości osoby uprawnionej, formularz F-OR-32	„Zespół Obsługi Spadków”
Wypłata spadkobiercom	Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia albo europejskie poświadczenie spadkowe, akt zgonu, dokumenty tożsamości, formularz F-OR-32	Kierownik placówki do 20 000,00 zł, do 250 000,00 zł — „Zespół Obsługi Spadków”, powyżej — Departament Operacji
Rachunek wspólny	Akt zgonu, oświadczenie współposiadacza F-OR-34, dokument tożsamości współposiadacza	„Zespół Obsługi Spadków”
Spadkobierca małoletni	Dokumenty jak w wypłacie spadkobiercom, dokument tożsamości przedstawiciela ustawowego, a w razie potrzeby zezwolenie sądu opiekuńczego	„Zespół Obsługi Spadków” w porozumieniu z „Departament Prawny”

Niżej opisano układ potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zgonu, które pracownik przekazuje lub wysyła zgłaszającemu w terminie 3 dni. Treść w kolumnie „Treść” pracownik wpisuje indywidualnie w każdej sprawie.

Element pisma	Treść
Numer sprawy	numer nadany w rejestrze RSS
Dane zgłaszającego	imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu
Wykonane czynności	zablokowanie produktów zmarłego w dniu przyjęcia zgłoszenia, wstrzymanie zleceń stałych, zastrzeżenie kart
Dokumenty do uzupełnienia	lista dokumentów, które należy dostarczyć w terminie 30 dni
Dalsze kroki	informacja o możliwości wypłaty kosztów pogrzebu oraz o procedurze wypłaty środków spadkobiercom
Dane kontaktowe	„Zespół Obsługi Spadków”, adres e-mail zgony@bank.example, infolinia 800 000 099